CGU
Controladoria-Geral da União

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO PREVENTIVA DE LICITAÇÕES, EDITAIS E CONTRATOS

Superintendência Regional - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Minas Gerais

Exercício 2024

13 de novembro de 2024

Controladoria-Geral da União (CGU)
Secretaria Federal de Controle Interno (SFC)

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
Órgão: **MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**
Unidade Examinada: **Superintendência Regional - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Minas Gerais**
Município/UF: **Belo Horizonte/Minas Gerais**
Relatório de Avaliação: **#1601894**

13 de novembro de 2024

Missão

Elevar a credibilidade do Estado por meio da participação social, do controle interno governamental e do combate à corrupção em defesa da sociedade.

Avaliação

O trabalho de avaliação, como parte da atividade de auditoria interna, consiste na obtenção e na análise de evidências com o objetivo de fornecer opiniões ou conclusões independentes sobre um objeto de auditoria. Objetiva também avaliar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos relativos ao objeto e à Unidade Auditada, e contribuir para o seu aprimoramento.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 5

RESULTADOS DOS EXAMES 6

1. Falhas na elaboração do orçamento para contratação de serviços de manutenção e conservação na rodovia BR-116/MG, referente ao Edital do Pregão nº 016/2024-06, devidamente saneadas. 6

2. Possível superestimativa de quantidade de aquisição e de transporte de cimento asfáltico de petróleo, com risco de ocorrência de superfaturamento nas medições. 8

ANEXOS 10

I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA E ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 10

INTRODUÇÃO

Trata-se de avaliação realizada preventivamente em licitação, cuja origem decorre da análise autônoma realizada pela ferramenta Analisador de Licitações, Contratos e Editais – ALICE, desenvolvida pela Controladoria-Geral da União – CGU. O ALICE gera alertas, a partir de trilhas de auditoria automatizadas suportadas por cruzamentos de dados e inteligência artificial, que são avaliados e confirmados por uma equipe de auditoria, resultando no presente trabalho.

A avaliação realizada pela CGU se limita aos alertas gerados pelo Sistema ALICE e possui natureza preventiva para mitigar os riscos que poderiam impactar os objetivos da futura contratação, fundamentada nos artigos 169 e 170 da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021. As análises, conclusões e opiniões apresentadas no presente relatório não se confundem com aprovação ou homologação do procedimento licitatório realizado, tendo em vista que essas atividades são de responsabilidade da gestão da unidade auditada.

A ação de controle consistiu em análise preventiva do Edital do Pregão Eletrônico nº 016/2024-06, cujo objeto é a contratação de empresa para execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) em trecho na Rodovia BR-116/MG, segmento km 207,10 ao km 306,50, com vistas a execução de Plano de Trabalho e Orçamento – PATO, extensão de 99,40 km, com valor previsto de R$ 95.556.542,63.

A partir da publicação do edital, realizada em 7 de março de 2024, considerando a materialidade do certame e o alerta do Sistema Alice, foi realizada análise preliminar das quantidades e dos custos dos itens da planilha orçamentária com maior materialidade, na qual foram detectadas possíveis inconsistências.

Mediante a Solicitação de Auditoria nº 01 (#1611569), via e-Aud, de 25 de março de 2024, foi solicitado à Superintendência Regional do DNIT em Minas Gerais que alocasse corretamente os serviços de limpeza e de desobstrução de bueiros no PATO e que revisasse o nível de esforço do serviço de tapa buraco. Já na Solicitação de Auditoria nº 02 (#1612310), encaminhada em 27 de março de 2024, o DNIT foi instado a avaliar a redução do teor de ligante no PATO. Mediante o Ofício nº 63636/2024/NAA - MG/SRE - MG, de 8 de abril de 2024, a Superintendência Regional do DNIT em Minas Gerais apresentou sua manifestação quanto à Solicitação de Auditoria nº 01, informando que os itens apontados pela CGU foram corrigidos. No que tange à Solicitação de Auditoria nº 02, a autarquia enviou o Ofício nº 63637/2024/NAA - MG/SRE - MG, de 15 de abril de 2024. Cabe mencionar que foi apresentada a mesma resposta para a Solicitação de Auditoria nº 01 e para a Solicitação de Auditoria nº 02, ou seja, o Despacho do Chefe da Unidade Local do DNIT em Teófilo Otoni (documento SEI DNIT nº 17450545). Nesse despacho não foi apresentada manifestação quanto ao apontamento da Solicitação de Auditoria nº 02. Em 12 de abril de 2024, foi publicado novo aviso de reabertura do edital com novo valor previsto de R$ 85.057.524,41.

Em 23 de maio de 2024, mediante o Ofício nº 96987/2024/DIR/DNIT SEDE, o DNIT apresentou suas considerações acerca do Relatório Preliminar.

RESULTADOS DOS EXAMES

1. Falhas na elaboração do orçamento para contratação de serviços de manutenção e conservação na rodovia BR-116/MG, referente ao Edital do Pregão nº 016/2024-06, devidamente saneadas.

A análise da planilha orçamentária da versão do Plano Anual de Trabalho e Orçamento – PATO, anexa ao Edital nº 016/2024-06, publicado em 7 de março de 2024, permitiu verificar que havia inconsistências na elaboração dela, as quais se encontram resumidamente descritas a seguir:

a) Serviços de limpeza e desobstrução de bueiros.

Foram alocados no Grupo I - Conservação da faixa de domínio e limpeza de dispositivos de drenagem e de OAC do PATO os seguintes serviços relacionados à limpeza e desobstrução de bueiros:

- Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m;
- Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro acima de 1,00 até 1,50 m;
- Limpeza de bueiro;
- Desobstrução de bueiro.

Conforme o Edital do certame, os serviços do Grupo I serão avaliados a partir de parâmetros de desempenho.

Como os serviços relacionados à limpeza e desobstrução de bueiros não são mais passíveis de serem avaliados por padrão de desempenho, não constando no anexo XIV da Resolução nº 8/2023, que elenca os serviços que podem ser avaliados a partir de parâmetros de desempenho, foi solicitado ao DNIT que avaliasse a exclusão desses serviços do Grupo I, promovendo a inclusão desses serviços no Grupo 2 - Conservação corretiva rotineira. Após a solicitação, o DNIT publicou novo edital com as correções solicitadas.

b) Nível de esforço do serviço de tapa-buraco.

A quantidade do serviço de tapa-buraco alocada na planilha orçamentária, de 2.417,48m³, foi estimada com a adoção da extensão de 402,91 kmfa (quilômetro faixa pista e acostamento), conforme tabela a seguir:

Tabela 01 – Cálculo da quantidade de tapa buraco

Descrição	Quantidade inventariada (a)	Nível de Esforço (b)	Quantidade para 2 anos (c = a x b x 2)
Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso	402,91 kmfa	3 m³/kmfa	2.417,48m³

Fonte: PATO versão publicada em 07/03/2024.

Conforme a memória de cálculo do PATO, o nível de esforço do tapa-buraco foi calculado em função dos contratos em andamento no trecho, da seguinte forma:

Tabela 02 - Demonstrativo de Cálculo do nível de esforço de tapa buraco

Contrato 781/2021 - Até 19º MP (m³) Contrato 748/2021 - Até 21º MP (m³)	**Volume Médio (m³)**	**Extensão do Trecho (kmfa)**	
2050,81	1.295,25	402,91	
1579,28	902,44		
Valor Médio	1.098,85		
	Nível de Esforço:	**2,73**	**m³/km**
	Nível de Esforço Adotado:	**3,00**	**m³/km**

Fonte: PATO versão publicada em 07/03/2024.

Ou seja, para o cálculo do nível de esforço foi considerado o volume médio anual de tapa-buraco dos contratos nº 782/2021 e 748/2021 e dividido pela extensão das duas faixas da pista, 3ª faixas e acostamentos do trecho do PATO do Pregão nº 016/2024-06.

Há duas falhas nessa estimativa da quantidade do serviço de tapa-buraco.

Primeiramente, o cálculo correto do nível de esforço seria a divisão do volume médio anual de cada contrato pela extensão das pistas de cada um dos contratos, obtendo-se o nível de esforço médio ponderado, conforme recalculado a seguir:

Tabela 03 - Demonstrativo de Cálculo do nível de esforço de tapa buraco - correção

Contrato	**Medição**	**Quanti_ dade (m³)**	**Quanti_ dade anual (m³)**	**kmf**	**Nível de esforço (m³/kmf)**
748	21	1.579,28	902,45	292,46	3,09
781	19	2.050,81	1.295,25	315,55	4,10
		Total	2.197,69	608,01	3,61

Fonte: elaborado pela equipe da CGU.

A segunda falha refere-se à adoção indevida das faixas de acostamento para cálculo do consumo do serviço. Conforme o §2º do art. 17 da Resolução nº 8/2023, "É vedada a consideração do acostamento para estimativa dos quantitativos dos serviços de tapa buraco e remendo profundo, devendo-se ser restringida à pista de rolamento".

Assim, como a extensão das duas pistas e 3ª faixas é de 271,35kmf e é vedada a inclusão dos acostamentos para estimativa dos quantitativos dos serviços de tapa buraco, o DNIT foi instado a avaliar a redução da quantidade do serviço "Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso" para 1.961,63m³ (271,35 x 3,61 x 2). Após a solicitação, o DNIT publicou novo edital, com a previsão de 1.953,74m³ para o serviço de tapa buraco (271,35 x 3,60 x 2), atendendo assim, as correções solicitadas.

2. Possível superestimativa de quantidade de aquisição e de transporte de cimento asfáltico de petróleo, com risco de ocorrência de superfaturamento nas medições.

Na análise da planilha orçamentária da versão do Plano Anual de Trabalho e Orçamento – PATO, anexa ao Edital nº 016/2024-06, publicado em 7 de março de 2024, foi verificada possível superestimativa na quantidade de aquisição e de transporte de cimento asfáltico de petróleo.

Conforme a planilha "Quantidade de Material Betuminoso" do PATO, para a estimativa da quantidade de aquisição e transporte de cimento asfáltico de petróleo – CAP 50/70 foi adotada a densidade de 2,4t/m³ e a taxa de 6,323%, referente à taxa prevista na composição de custo do Sicro.

Na Resolução nº 8/2023, de 8 de novembro de 2023, que estabeleceu a rotina de procedimentos relativos à elaboração do PATO e à execução, medição, fiscalização, prorrogação e adequação de contratos de PATO, é previsto no parágrafo único do art. 59 que devem ser adotados os valores reais de densidade e teor de CAP nas medições dos serviços que envolvam execução de serviços de concreto betuminoso usinado a quente:

> Art. 59. Em aplicações que envolvam execução de serviços de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), a contratada deverá apresentar o traço da mistura devidamente assinado pelo responsável técnico do contrato.
> Parágrafo único. O traço a que se refere este caput deverá ser aceito pela fiscalização local, aplicando-se, para **efeito de medição**, monitoramento, fiscalização e auditoria, os **valores reais de densidade e teor de CAP**, admitindo-se a tolerância constante nas especificações DNIT 031/2006-ES e DNER-ES 385/99. (grifo nosso)

Em auditoria realizada nos Contratos nº 103/2022-06 e nº 722/2022-06 (tarefa e-Aud #1352633), referente a contratos de manutenção em trechos de rodovias próximas ao trecho em questão e sob a fiscalização da Unidade Local do DNIT em Teófilo Otoni/MG, foi verificado que as misturas betuminosas vêm sendo produzidas ou adquiridas com teor de ligante na ordem de 5,3%, referentes ao teor ótimo de betume obtido em laboratório. Foi constatado nessa auditoria que as superestimativas na previsão de aquisição e transporte de CAP 50/70 nos pregões do DNIT resultaram em superfaturamentos expressivos nesses contratos, uma vez que as quantidades de aquisição e transporte foram superestimadas pois utilizaram o teor de ligante teórico constante na base do Sicro, de 6,323%, sendo que foram executadas taxas de ligante até 20% menores, mas foram medidos e pagos integralmente com base no teor de 6,323%.

Assim, devido ao risco de ocorrer novos superfaturamentos referente à medição e pagamento de aquisição e transporte de CAP 50/70 sem levar em consideração o teor ótimo de ligante efetivamente utilizado, o DNIT foi instado a avaliar a redução do teor de ligante no PATO, condizente com a realidade da região, para a estimativa da quantidade de aquisição e de transporte de cimento asfáltico de petróleo – CAP 50/70.

Como o DNIT, inicialmente, não apresentou manifestação a esse questionamento, sendo mantida na planilha orçamentária a quantidade superestimada de aquisição e de transporte de cimento asfáltico de petróleo – CAP 50/70 e que, reiteradamente, nos contratos de manutenção rodoviária sob fiscalização da Unidade Local do DNIT em Teófilo Otoni/MG, essa superestimativa vem efetivando-se em superfaturamento, decorrente da medição do teor de CAP de 6,323% previsto no PATO, em detrimento da medição do teor efetivamente utilizado na mistura asfáltica, foi recomendado ao DNIT, em caráter preliminar, que:

- Instruísse a empresa contratada que ela deve, ao elaborar a memória de cálculo da medição, adotar a densidade real e o teor de cimento asfáltico de petróleo real, conforme preconizado no parágrafo único do art. 59 da Resolução nº 8/2023, com base no projeto da mistura e/ou ensaios realizados;

- Instruísse a empresa supervisora que, ao atestar a medição dos serviços, verificasse se os valores reais de densidade e de teor de CAP foram observados, cotejando os dados dos ensaios apresentados pela executora com os dados dos ensaios realizados pela supervisora;

- Instruísse o fiscal do contrato que, ao atestar a medição dos serviços, verificasse se os valores reais de densidade e de teor de CAP foram observados.

Conforme a manifestação ao Relatório Preliminar, o DNIT entende que deve ser adotado no orçamento o teor de 6,323%, uma vez que, no momento da contratação, ainda não se dispõe da taxa real. Por outro lado, o fiscal do contrato encaminhou a recomendação supramencionada do Relatório Preliminar à empresa supervisora. Porém, cabe ainda ao DNIT instruir a empresa contratada a adotar a densidade real e o teor de cimento asfáltico de petróleo real nas medições, uma vez que ela é responsável pela sua elaboração.

2.1 Recomendação do Achado

Recomenda-se à Superintendência Regional do DNIT em Minas Gerais instruir a empresa contratada para a execução do PATO relativo ao Edital nº 016/2024-06 que adote densidades e teores de cimento asfáltico de petróleo reais nas medições.

ANEXOS

I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA E ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA

Achado nº 1

Manifestação da unidade auditada

Em resposta ao Relatório Preliminar, encaminhado em 10 de maio de 2024, via e-Aud (tarefa #1631350), mediante o Ofício nº 96371/2024/CGMRR/DIR/DNIT SEDE, de 23 de maio de 2024, foi apresentada a seguinte consideração da Coordenação-Geral de Manutenção e Restauração Rodoviária do DNIT:

"3. As falhas na elaboração do orçamento dizem respeito, inicialmente, à alocação, no Grupo I -Conservação da faixa de domínio e limpeza de dispositivos de drenagem e de OAC do PATO, serviços relacionados à limpeza e desobstrução de bueiros, sendo que, conforme o Edital do certame, os serviços do Grupo I serão avaliados a partir de parâmetros de desempenho.

4. Como tais serviços, de acordo a Resolução nº 8/2023, de 06 de novembro de 2023, não são mais passíveis de serem avaliados por padrão de desempenho, a CGU solicitou ao DNIT que avaliasse a exclusão desses serviços do Grupo I, promovendo a inclusão desses serviços no Grupo 2 - Conservação corretiva rotineira. **Após a solicitação, o DNIT publicou novo edital com as correções solicitadas**.

5. A outra falha refere-se a impropriedades na determinação do nível de esforço do serviço de tapa buraco, sendo a primeira delas na consideração da extensão das pistas de dois contratos em andamento no trecho que serviram de base para o cálculo e, a outra, na adoção indevida das faixas de acostamento para cálculo do consumo do serviço, o que contraria o §2º, do art. 17 da Resolução nº 8/2023, que estabelece:

> "É vedada a consideração do acostamento para estimativa dos quantitativos dos serviços de tapa buraco e remendo profundo, devendo-se ser restringida à pista de rolamento." 4. 5.

6. Em consequência, foi solicitado ao DNIT avaliar a redução da quantidade do serviço "Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso" de acordo com o cálculo demonstrado no Relatório Preliminar em tela, o que foi providenciado com a publicação de novo edital, com a previsão de1.953,74m³ para o serviço de tapa buraco, **atendendo, assim, as correções solicitadas**."

Análise da equipe de auditoria

Conforme mencionado no apontamento, o DNIT saneou a impropriedade, com redução da quantidade do serviço.

Achado nº 2

Manifestação da unidade auditada

Em resposta ao Relatório Preliminar, encaminhado em 10 de maio de 2024, via e-Aud (tarefa #1631350), mediante o Ofício nº 96371/2024/CGMRR/DIR/DNIT SEDE, de 23 de maio de 2024, foi apresentada a seguinte consideração da Coordenação-Geral de Manutenção e Restauração Rodoviária do DNIT:

"7. Quanto à possível superestimativa de quantidade de aquisição e de transporte de cimento asfáltico de petróleo - CAP, com risco de ocorrência de superfaturamento nas medições, a CGU pontuou que, conforme a planilha "Quantidade de Material Betuminoso", da planilha orçamentária da versão do Plano Anual de Trabalho e Orçamento - PATO, anexa ao Edital nº 016/2024-06, publicado em 7 de março de 2024,para a estimativa da quantidade de aquisição e transporte de cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70, foi adotada a densidade de 2,4t/m³ e a taxa de 6,323%, referente à taxa prevista na composição de custo do Sicro.

8. Indicou, também, que na Resolução nº 8/2023, de 8 de novembro de 2023, que estabeleceu a rotina de procedimentos relativos à elaboração do PATO e à execução, medição, fiscalização, prorrogação e adequação de contratos de PATO, é previsto no parágrafo único do art. 59 que devem ser adotados os valores reais de densidade e teor de CAP nas medições dos serviços que envolvam execução de serviços de concreto betuminoso usinado à quente:

> Art. 59. Em aplicações que envolvam execução de serviços de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), **a contratada deverá apresentar o traço da mistura devidamente assinado pelo responsável técnico do contrato**.
>
> Parágrafo único. O traço a que se refere este caput **deverá ser aceito pela fiscalização local**, aplicando-se, **para efeito de medição**, monitoramento, fiscalização e auditoria, **os valores reais de densidade e teor de CAP**, admitindo-se a tolerância constante nas especificações DNIT 031/2006-ES e DNER-ES 385/99. (Grifos acrescidos).

9. Informou a CGU que, em auditoria realizada nos Contratos nº 103/2022-06 e nº 722/2022-06 (tarefa e-Aud #1352633), referente a contratos de manutenção em trechos de rodovias próximas ao trecho em questão e sob a fiscalização da Unidade Local do DNIT em Teófilo Otoni/MG, verificou que as misturas betuminosas vêm sendo produzidas ou adquiridas com teor de ligante na ordem de 5,3%, referentes ao teor ótimo de betume obtido em laboratório.

10. Constatou, também, que as superestimativas na previsão de aquisição e transporte de CAP 50/70 em tais pregões do DNIT resultaram em superfaturamentos expressivos nesses contratos, uma vez que as quantidades de aquisição e transporte foram superestimadas pois utilizaram o teor de ligante teórico constante na base do Sicro, de 6,323%, sendo que foram executadas taxas de ligante até 20% menores, mas foram medidos e pagos integralmente com base no teor de 6,323%.

11. Neste sentido, o DNIT foi instado a avaliar a redução do teor de ligante no PATO, condizente com a realidade da região, para a estimativa da quantidade de aquisição e de transporte de cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70.

12. Observa-se que o que consta da norma do DNIT é que a menção ao artigo 59 da referida resolução é relacionado à fase de execução e fiscalização do contrato de conservação rodoviária.

13. Os termos do dispositivo da norma não se aplica a fase atual da orçamentação, que foi considerada a estimativa e sendo mantida na planilha orçamentária a quantidade referencial de aquisição e de transporte de cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 conforme a taxa média.

14. Decerto, que acaso já se dispunha pela Unidade Local da taxa real do trecho, a boa prática da orçamentação é a adoção de parâmetros o mais real possível. Noutro norte, a exigência constante da norma de se aprovar o traço da mistura somente após o objeto ser contratado é decorrente do fato de que a taxa tem uma variação consoante seus materiais específicos que comporão a mistura e suas características físicas ao final induzem em alterações da taxa do insumo asfáltico na mistura.

15. A ponderação trazida pela auditoria realizada é que durante a execução está se adotando medição do serviço usando a taxa teórica em detrimento da medição do teor efetivamente utilizado na mistura asfáltica, a qual. CGU emitiu a seguinte recomendação:

> Recomenda-se à Superintendência Regional do DNIT em Minas Gerais instruir a empresa contratada para a execução do PATO que adote densidades e teores de cimento asfáltico de petróleo reais nas medições, bem como instruir o fiscal do contrato e a empresa supervisora que verifiquem se esses valores foram observados e que façam o cotejamento dos dados dos ensaios da executora com os ensaios da supervisora.

16. Entretanto, se observa que a fase atual é o procedimento licitatório, onde somente após a celebração do contrato com o licitante vencedor é que será procedido pela empresa junto a fiscalização com o ensaio da mistura e a obtenção da taxa real a ser aplicada e medida durante sua execução.

17. Do exposto, esta Coordenação-Geral entende, que somente é cabível tal recomendação acaso a Unidade Local tenha certeza da taxa média real (parâmetro mais preciso que o teórico) que venha a ser aplicada. Do contrário, a adoção da taxa teórica deve ser adotada, considerando que a contratação é empreitada por preços unitários e conforme norma é obrigado a realizar o ensaio prévio para obter a taxa real da mistura.

18. Em que pese a pertinência da recomendação feita pela CGU, **o que se encontra consignado no parágrafo único do art. 59 da Resolução nº 8/2023, de 8 de novembro de 2023**, é aplicado somente durante o início da execução dos serviços do contrato firmado, não se aplicando na fase de orçamentação tampouco fase licitatória.

19. Outrossim, verifica-se que tanto a SRE/MG quanto a Unidade Local de Teófilo Otoni/MG, tomaram conhecimento do teor da recomendação perpetrada pela CGU como se extrai do Despacho / SRE -MG/COENGE - CAF - MG (SEI! nº 17822248) e do Despacho (DNIT) UL - Teófilo Otoni - MG (SEI! nº17870623), onde foi declarado que serão seguidos os procedimentos afetos ao artigo 59 após assinatura do contrato e previamente a execução dos serviços.

20. No que diz respeito à observação realizada de que em auditoria realizada nos Contratos nº103/2022-06 e nº 722/2022-06 (tarefa e-Aud #1352633), referente a contratos de manutenção em trechos de rodovias próximas ao trecho em Teófilo Otoni/MG, onde a CGU verificou que as misturas betuminosas vêm sendo produzidas ou adquiridas constante na base do Sicro, cabe pontuar que os citados Contratos nº103/2022-06 e nº 722/2022-06 foram celebrados, respectivamente, em 22 de **março** de 2022 e 02 de **janeiro** de 2022.

20.1. A determinação de a contratada apresentar o traço da mistura devidamente assinado pelo responsável técnico do contrato, após assinatura, devendo ser aceito pela fiscalização local, aplicando-se, para efeito de medição, monitoramento, fiscalização e auditoria, os valores reais de densidade e teor de CAP, somente surgiu com a Resolução nº 8/2022, de 23 de junho de 2022, conforme o art. 53 e seu parágrafo único. Posteriormente, esta Resolução foi revista e revogada pela Resolução nº 8/2023, de 8 de novembro de2023, que incorporou tais exigências no art. 59 e seu parágrafo único.

20.2. Verifica-se, consequentemente, que os citados contratos são anteriores à Resolução nº 8/2022, de 23 de junho de 2022, portanto, não abrangidos pela citada determinação.

20.3. Entretanto, a adoção da taxa de mistura real é e deve sempre ser uma prática a ser adotada pela fiscalização, dado que a medição dos serviços devem ser realizados nos termos reais executados.

20.4. Deve ser ressaltado que anteriormente à Resolução nº 8/2022, de 23 de junho de 2022, a rotina de procedimentos relativos à elaboração do PATO e à execução, medição e fiscalização de contratos PATO era regida pela Instrução de Serviço nº 08, de 22/03/2019, que não trazia qualquer regramento a respeito do tema.

20.5. Atualmente, com o regramento estabelecido pela Resolução nº 8/2023, de 8 de novembro de2023, os procedimentos estão perfeitamente definidos, não havendo o risco de ocorrer medições e pagamentos de aquisição e transporte de CAP 50/70 sem levar em consideração o teor ótimo de ligante efetivamente utilizado.

20.6. É cediço que qualquer ato administrativo, inclusive normativo, editado pela Administração Pública, só tem existência jurídica, vigência e eficácia após a sua publicação. Com exceção do que ocorre no Direito Administrativo sancionador, que, em perfeita simetria com os princípios que regem o Direito Penal, permite a retroatividade da lei sancionadora mais benéfica ao acusado. É a conclusão que se extrai do artigo 6º, *caput*, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB (Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942)..

20.7. Nem mesmo a simples interpretação de norma administrativa pode retroagir, por força do artigo 2º, parágrafo único, inciso XIII, da Lei Federal nº 9.784/99:

> "Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
> Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
> [...]
> XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, **vedada aplicação retroativa de nova interpretação**." (Grifo acrescido).

20.8. Além disso, vide o que informam os artigos 23 e 24, da LINDB:

> "Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais."
>
> **Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora** ou judicial, **quanto à validade de ato,** contrato, ajuste, processo ou norma administrativa **cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas.**
>
> Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público."(Destaques editados).

20.9. Em observância às determinações legais supratranscritas, é manifesta a inadmissibilidade de se analisar à luz de um novo ato regulamentar, como é o caso da **Resolução nº 8 de 6/11/2023,** a validade de atos administrativos elaborados/praticados com base em ordenamento anterior.

20.10. Não se pode olvidar, ainda, o teor do artigo 22, § 1º da LINDB que dispõe:

> "Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. (Regulamento)
>
> § 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente"

20.11. Ou seja, mesmo que aferida eventual desconformidade em determinado ato administrativo, os elementos do caso devem ser contextualizados com as circunstâncias e dificuldades enfrentadas pelo gestor à época da edição do ato. Ou seja, não se pode decidir pela invalidação de atos ocorridos nos anos pretéritos, se no mundo real a situação prática indicava ser aquele o comportamento possível e adequado, conforme o ordenamento então em vigor.

20.12. Portanto, s.m.j., entende-se que com relação aos Contratos nº 103/2022-06 e nº 722/2022-06 celebrados, em **março** e em **janeiro** de 2022, respectivamente, devem ser analisados segundo a Instrução de Serviço nº 08, de 22/03/2019, a qual não trazia qualquer regramento a respeito do tema, em que pese a ponderação da necessidade apropriação real dos serviços a serem executados, como a taxa real de ligante aplicado após definição do traço da mistura."

Mediante o Ofício nº 95353/2024/UL - TEÓFILO OTONI - MG/SRE – MG, de 21 de maio de 2024, a Chefe de Serviço da Unidade Local de Teófilo Otoni – Substituta, encaminhou o Relatório Preliminar à empresa supervisora de apoio à unidade local de Teófilo Otoni, alertando-a a observar a recomendação exarada.

Análise da equipe de auditoria

Os Contratos nº 103/2022-06 e nº 722/2022-06 foram mencionados a fim de exemplificar o superfaturamento que vem ocorrendo nas medições, devido à superestimativa do teor de cimento asfáltico de petróleo nos PATOs e a inobservância do teor e densidade real nas medições. Tais superfaturamentos estão sendo tratados no âmbito do Plano de Trabalho de Auditoria e-CGU #1352633. Cabe esclarecer que o Contrato nº 722/2022-06 foi firmado em 2 de janeiro de 2023 e não em 2022, já sob a vigência da Resolução nº 8/2022 e, em que pese o Contrato nº 103/2022-06 ter sido firmado durante a vigência da Instrução de Serviço nº 08/2019, demais normativos do DNIT que regem a execução dos serviços de pavimentação estabelecem que a quantidade medida de cimento asfáltico de petróleo deve ser a efetivamente aplicada. Conforme os critérios de medição do item 8, b) da Norma DNIT nº 031/2006 – ES - Pavimentos flexíveis - Concreto asfáltico, "*a quantidade de cimento asfáltico aplicada é obtida pela média aritmética dos valores medidos na usina, em toneladas*". Já na Norma DNIT nº 154/2010 – ES - Pavimentação asfáltica – Recuperação de defeitos em pavimentos asfálticos, em seu item 8, g), o critério de medição é "*A quantidade de materiais asfálticos, em toneladas, deve ser a aplicada e seu transporte calculado com base na distância entre o fornecedor e os depósitos da obra*".

O intuito do apontamento foi no sentido de adotar o teor de cimento asfáltico de petróleo na fase da orçamentação mais próximo ao teor que vem sendo adotado na região. Entretanto, o DNIT entende que a taxa de 6,323% seria uma taxa média e, uma vez que ainda não dispõe da taxa real, não seria possível adotar no orçamento uma taxa menor. Tendo em vista que o certame já ocorreu, não cabe mais essa possível redução.

Quanto à recomendação exarada no Relatório Preliminar, a Unidade Local de Teófilo Otoni/MG já instruiu a empresa supervisora a verificar se as densidades e teores de cimento asfáltico de petróleo reais foram adotadas nas medições. Cabe ainda a instrução à empresa executora, uma vez que ela é responsável pela elaboração das medições.